



CONTRAT DE COMMANDE D'ŒUVRE MUSICALE ORIGINALE

Entre les soussignés :

L'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique

1, place Igor Stravinsky 75004 Paris (France),

N° Siret: 30932061200018. APE: 7112B

Numéros de licences : cat. 1 : PLATESV-R-2020-0666024.

Cat. 2 : PLATESV-R-2020-0666026. Cat. 3 : PLATESV-R-2020-0666027

Représenté par son directeur, Monsieur Frank MADLENER

ci-après dénommé "Ircam"

et

Agustín Issidoro

55 langenfelder strasse, altona, Hambourg, Allemagne

Fiscalement domicilié en Allemagne

ci-après dénommé(e) "le compositeur"

d'autre part,

1- PRÉAMBULE

Conformément à l'article 1 de ses statuts, l'Ircam "a pour but de procéder à toutes recherches fondamentales et appliquées relatives aux questions intéressant la création musicale et d'assurer la diffusion du résultat de ses recherches".

Dans cette optique, l'Ircam commande des œuvres musicales avec dispositif électronique à des compositeurs français ou étrangers.

2- OBJET

Le présent contrat a pour objet **la commande par l'Ircam** au compositeur qui l'accepte, d'une pièce originale, ci-après dénommée "l'œuvre" et de préciser les conditions dans lesquelles le compositeur assurera la conception de l'œuvre.

Les frais de location ainsi que les droits d'exécution et de diffusion pour toute exploitation ne font pas partie de ce contrat de commande, mais font l'objet de contrats séparés et distincts entre d'une part, l'éditeur (ou son agent à l'étranger) ou le compositeur en cas d'auto-édition et d'autre part, l'organisateur des représentations ou le producteur.

La partie électronique sera réalisée dans les studios de l'Ircam situés au 1 place Igor Stravinsky, 75004 Paris.

3- CARACTÉRISTIQUES DE L'ŒUVRE

Le compositeur s'engage à créer une œuvre conforme aux critères suivants :

- **Le titre de l'œuvre** (provisoire ou définitif) : *en attente*
- **Effectif** : quatre chanteurs solistes (soprano, contralto, ténor et basse), dispositif électronique et dispositif vidéo.
- **La durée estimée d'exécution de l'œuvre** : 12 min
- **L'éditeur** : auto-édition

4- DIFFUSION DE L'ŒUVRE

La première exécution publique de l'œuvre aura lieu en principe, en juin 2026, à l'Ircam, dans le cadre de Manifeste.

5- ENREGISTREMENT DE L'ŒUVRE POUR ARCHIVES ET PROMOTION

En cas de radiodiffusion, l'Ircam demandera une copie de l'enregistrement sonore du concert à l'organisme de radiodiffusion pour les usages ci-dessous. A défaut de proposition de radiodiffusion, le concert sera enregistré par l'Ircam.

Une copie de l'enregistrement sonore du concert sera remise par l'Ircam au compositeur et à l'éditeur, à des fins privées dont ils s'interdisent toute exploitation autre qu'une exploitation promotionnelle auprès des professionnels de la diffusion musicale.

Dans le cadre de ses activités pédagogiques, le compositeur concède gracieusement à l'Ircam les droits suivants pour une durée illimitée :

- le droit de diffuser l'enregistrement de son œuvre au sein de sa médiathèque

- le droit de diffuser l'enregistrement de son œuvre à titre de supports de cours ou d'exemples sonores pour les activités internes de l'Ircam
- le droit de diffuser sur ses sites internet et ceux de ses partenaires, un extrait de cet enregistrement en écoute ("streaming") à la demande, à l'exclusion de toute possibilité de téléchargement, sous forme d'extraits continus ou discontinus d'une durée moyenne de trois minutes et représentant moins d'un quart de la durée totale de chaque œuvre du programme
- le droit de diffuser l'enregistrement du concert du xxx sur la chaîne YouTube de l'Ircam pendant un an.

Toute exploitation commerciale de cet enregistrement d'archivage, notamment sous forme de phonogrammes du commerce, est exclue du présent contrat et pourra faire l'objet, le cas échéant après concertation préalable, d'un contrat particulier.

6- CALENDRIER

Le compositeur s'engage, pour la remise de l'œuvre musicale originale, à respecter le calendrier suivant :

- La date limite de remise de la partition à l'Ircam et aux interprètes est fixée au plus tard le 15 mars 2026
- Le matériel de musique sera établi par l'éditeur choisi par le compositeur ou par le compositeur lui-même et devra être terminé en temps utile pour la préparation de l'exécution de l'œuvre, c'est-à-dire remis à l'Ircam et aux interprètes, au plus tard le 15 mars 2026.

L'Ircam accusera réception de la partition constituant l'œuvre lors de la livraison.

En cas de risque de retard dans l'achèvement de l'œuvre, le compositeur s'efforcera d'en avertir l'Ircam à l'avance et dans des délais raisonnables afin que l'Ircam puisse décider d'accepter une nouvelle prévision de date d'achèvement de l'œuvre ou de se prévaloir de la résiliation du présent contrat dans les termes de la clause sur la résiliation.

A la remise de la partition, le Compositeur remettra à l'Ircam une note de présentation de l'œuvre (environ 15 lignes) et sa biographie (250 mots maximum) en français et en anglais.

Le compositeur demandera à son éditeur d'envoyer à l'Ircam la partition en 3 exemplaires :

- 1 exemplaire pour la Médiathèque de l'Ircam
- 1 exemplaire le réalisateur en informatique musicale Ircam
- 1 exemplaire pour l'ingénieur du son

La partie électronique de l'œuvre est réalisée en partie dans les studios de l'Ircam. Les périodes de travail dans les studios de l'Ircam se définissent comme suit :

1. 3 périodes de 5 jours à définir, entre octobre 2025 et janvier 2026

Ces périodes pourront être modifiées d'un commun accord.

7- EXCLUSIVITÉ

Pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'œuvre commandée, le compositeur s'engage à ne prendre aucun autre engagement de commande d'œuvre ayant un objet similaire pour quelqu'un d'autre, personne morale ou physique que ce soit.

8- CONDITIONS DE RÉALISATION DE L'ŒUVRE

Le compositeur s'engage sous réserve de son droit moral à effectuer les modifications qui lui seraient demandées sur son œuvre par l'Ircam pour des considérations d'évolution technique.

9- MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU COMPOSITEUR PAR L'IRCAM

Les sons électroniques de l'œuvre seront réalisés à l'Ircam grâce aux moyens mis à la disposition du compositeur, pour la création de l'œuvre, objet du présent contrat. L'Ircam accordera au compositeur sur toute la durée de la création de l'œuvre un abonnement gratuit au forum de l'Ircam lui permettant de disposer des logiciels de l'Ircam et de continuer à réaliser les sons électroniques de sa pièce, objet du présent contrat, en dehors des locaux de l'Ircam.

L'Ircam met à la disposition du compositeur les moyens suivants :

- des ordinateurs,
- des instruments et tous procédés permettant la création du son,
- la banque de données de sons de l'Ircam,
- les logiciels de base et d'application permettant l'exploitation des ordinateurs, des instruments et de la banque de données de sons en vue de la création de l'œuvre,
- un studio et d'une manière générale tout intervenant technique nécessaire à la réalisation de l'œuvre.

L'Ircam sera responsable de l'assurance de ce matériel mis à disposition.

Le choix des intervenants durant la production de l'œuvre (réalisateur en informatique musicale, ingénieur du son) appartient à l'Ircam, ce que le compositeur déclare accepter expressément.

10- DÉLAI DE MISE A DISPOSITION

La mise à disposition des moyens visés à l'article 9 le sont pour la durée de la réalisation de l'œuvre prévue à l'article 6.

Si la date d'achèvement de l'œuvre a été repoussée d'un commun accord, la durée de mise à disposition sera prolongée jusqu'à la nouvelle date d'achèvement de l'œuvre suivant un planning préalablement établi d'un commun accord.

11- CONDITIONS D'UTILISATION DES MOYENS

Le compositeur s'engage expressément à :

- utiliser les moyens mis à sa disposition exclusivement pour la réalisation de l'œuvre, objet du présent contrat, à l'exclusion de toute autre utilisation.
- utiliser les moyens mis à sa disposition dans le respect des consignes d'utilisation de l'Ircam et des consignes spécifiques au matériel en cause.
- ne pas mettre à la disposition d'un tiers les moyens mis à sa disposition par l'Ircam.
- ne pas sortir des locaux de l'Ircam les moyens mis à sa disposition sauf autorisation écrite au préalable de l'Ircam.

12- NON EXCLUSIVITÉ DES MOYENS

Les moyens mis à la disposition du compositeur par l'Ircam le sont de manière non exclusive et pourront être mis à la disposition de tout tiers ou toute autre personne interne ou externe à l'Ircam selon la disponibilité de ces moyens, eu égard au planning d'exploitation de ceux-ci par le compositeur.

13- CONDITIONS D'UTILISATION DES LOGICIELS ET DE LA BANQUE DE DONNÉES DE SON DE L'IRCAM

Par le présent contrat, l'Ircam autorise le compositeur à utiliser les logiciels et la banque de données de sons à des fins déterminées.

En tout état de cause :

- L'Ircam est titulaire des droits d'auteur sur les logiciels mis à disposition du compositeur, ainsi que l'autorisent les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
- L'Ircam est titulaire des droits d'auteur sur la conception de la banque de données de sons, ainsi que le prévoit le Code de la propriété intellectuelle dans ses dispositions sur les bases de données.
- L'Ircam, en sa qualité de producteur de la banque de données de sons, exerce le contrôle sur l'extraction ou la réutilisation du contenu des bases de données.

13-1- Durée

La durée de l'autorisation d'utilisation des logiciels et de la banque de données de sons est celle visée à l'article 6, dudit présent contrat.

13-2- Etendue du droit d'utilisation de l'Ircam

L'Ircam accorde au compositeur le droit personnel non transférable et non exclusif d'utilisation des logiciels et de la banque de données de son, objet du présent contrat.

Le droit d'utilisation est limité au droit de mise en œuvre sur les ordinateurs de l'Ircam, mis à la disposition du compositeur dans le cadre de l'article 8 du présent contrat et dans les locaux de l'Ircam.

Le droit d'utilisation est conféré exclusivement aux fins de réalisation de l'œuvre de commande, objet du présent contrat.

Toute autre utilisation est interdite.

Aucun autre exemplaire des logiciels et de la banque de données de sons n'est remis au compositeur, à l'exclusion de ceux qui sont installés sur le matériel de l'Ircam mis à la disposition du compositeur.

Le compositeur s'interdit de faire évoluer, adapter, traduire, commercialiser, éditer, transcrire, reproduire, représenter, diffuser par quelque moyen que ce soit, mettre à disposition ou céder les logiciels et la banque de données de sons de l'Ircam.

De manière générale, le compositeur s'interdit toute action sur les logiciels et la banque de données de son, autre que l'utilisation visée au présent article.

13-3- Redevance

Le droit d'utilisation des logiciels et de la banque de données de sons, objet du présent contrat, est consenti par l'Ircam au compositeur à titre gratuit.

13-4- Propriété

Le compositeur s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement par lui-même ou par l'intermédiaire de tiers au droit de propriété de l'Ircam.

Il s'engage cependant à collaborer et prévenir l'Ircam de toute anomalie rencontrée de manière à ce que l'Ircam puisse porter les corrections à effectuer.

13-5 – Programmes et Documentation

L'Ircam s'engage à fournir à l'éditeur de la partition, ou à défaut d'éditeur au compositeur ou au distributeur de la partition, à la demande, les programmes informatiques et la documentation nécessaires à la réalisation de la partie électronique selon les termes du contrat établi par ailleurs entre l'Ircam et l'éditeur, ou le compositeur, ou le diffuseur, ou, à défaut de contrat, dans l'état réputé opérationnel à la date de création de l'œuvre.

14- PROPRIÉTÉ DE L'ŒUVRE

Le compositeur est titulaire des droits de propriété dans les termes des dispositions du code de la propriété intellectuelle sur l'œuvre, objet du présent contrat.

Cependant le compositeur s'engage à citer ou faire citer les mentions suivantes :

- **Commande de l'Ircam- Centre Pompidou**
- **Partie informatique de l'œuvre réalisée dans les studios de l'Ircam-Centre Pompidou**
- **Réalisation informatique musicale Ircam : à définir**

et ce tant dans les documents relatifs à l'œuvre (partition, programme, pochette de disque, ouvrage musicographique, etc.) ainsi que lors de tout commentaire devant les médias.

Le compositeur demandera à son éditeur de citer sur la partition éditée les mentions précédentes, ainsi que

- **Partie informatique de l'œuvre réalisée dans les studios de l'Ircam-Centre Pompidou**
- **Pour toute demande concernant les programmes informatiques, veuillez adresser une demande à l'Ircam à l'adresse : sidney@ircam.fr**

15- GARANTIE

Le compositeur garantit ne pas avoir contrefait d'autres œuvres préexistantes et être l'unique compositeur de l'œuvre commandée.

Le compositeur garantit à l'Ircam qu'il est titulaire des droits cédés à l'Ircam.

Le compositeur garantit à l'Ircam l'exercice desdits droits cédés et s'engage à faire respecter ce droit et à le défendre contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées.

16- RÉMUNERATION DU COMPOSITEUR

En contrepartie de l'exécution de la commande et de la remise de l'intégralité des documents constitutifs de l'œuvre, objet du présent contrat, **le compositeur recevra une rémunération d'un montant BRUT de 5 000€** (cinq mille euros) hors taxes, de laquelle seront déduits les prélèvements obligatoires au barème en vigueur, soit les cotisations obligatoires dues à l'URSSAF ¹.

Si le compositeur possède une dispense de précompte annuelle, il doit en fournir le cas échéant la copie aux co-commanditaires, afin que les cotisations obligatoires ne soient pas déduites du montant versé. Dans le cas contraire, de cette somme brute, seront déduits les prélèvements obligatoires au barème en vigueur, soit les cotisations obligatoires dues à l'URSSAF.

Au titre du régime de TVA, deux mécanismes coexistent :

- **Le compositeur** bénéficie d'une **franchise particulière** s'il a réalisé au cours de l'année civile précédent le versement au titre de la livraison de ses œuvres et de la cession de ses droits patrimoniaux un chiffre d'affaires hors taxe n'excédant pas la limite de 44 500 € (franchise de TVA en vertu de l'article 293B du CGI). Il s'engage à avertir les commanditaires s'il atteint le seuil de 54 700 € au titre des droits d'auteur qu'il recevrait au cours de l'année du versement qui lui ferait alors perdre le bénéfice de la **franchise spéciale**.
- **Le compositeur** bénéficie d'une **franchise spéciale** lorsque son chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé au titre des activités autres que la cession de ses droits patrimoniaux et/ou de la vente d'œuvres originales n'excède pas 18.300 €. Cette franchise spéciale cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse 22.100 €.
- **Le compositeur** qui remplit **simultanément** les conditions pour bénéficier des deux franchises ne bénéficie **d'aucune franchise** lorsque le chiffre d'affaires cumulé de ses activités excède 62 800 € l'année précédente ou 76 800 € l'année en cours. Il s'engage à en avertir les commanditaires s'il atteint ces seuils.
- **En outre, le compositeur s'engage à avertir les commanditaires s'il renonçait volontairement au bénéfice de la franchise**

Ce versement interviendra par virement bancaire, selon l'échéancier suivant :

- La somme de 2500€ à l'automne 2025
- Le solde de 2500€ à la remise de la partition

Ces montants ne sont pas révisables même si la durée totale de l'œuvre terminée dépasse la durée approximative convenue dans le présent contrat

17- INDEMNITÉS

En référence aux articles sur le calendrier, les moyens mis à la disposition du compositeur par l'Ircam et le délai de mise à disposition, stipulant que la partie informatique de l'œuvre sera réalisée dans les locaux de l'Ircam à des périodes déterminées, il est entendu que le compositeur sera hébergé par l'Ircam, soit à l'hôtel, soit dans toute autre forme d'hébergement (Centre international d'Accueil et d'échanges des Récollets, Airbnb, appartement, etc).

L'Ircam versera également au compositeur une indemnité de repas calculée au prorata de ses jours de présence, d'un montant de 21,10€ (vingt et un euros et dix centimes) par repas s'il est hébergé à l'hôtel. L'Ircam lui remboursera d'autre part ses frais de voyages, sur la base d'un tarif aller-retour en classe économique, de son lieu de résidence à Paris et ce pour chaque période de travail.

18- ACTION PROMOTIONNELLE

Le compositeur s'engage à donner éventuellement une conférence à titre gracieux à la demande de l'Ircam aux lieux et horaires qui lui seront indiqués par cette dernière, relative à l'œuvre, objet du présent contrat.

¹ Elle est déterminée en fonction du domicile fiscal :

Définition. L'élection du domicile fiscal en France s'apprécie par la justification de l'un des quatre critères suivants :

- l'auteur a son foyer en France (famille) ;
- l'auteur a son lieu de séjour principal en France (plus de 183 jours par an) ;
- l'auteur a son activité professionnelle en France ;
- l'auteur a le centre de ses intérêts économiques en France (réalisation d'investissements, siège d'entreprise...).

1. Le compositeur a son domicile fiscal en France

Le compositeur indiquera les sommes nettes de charges (versées à l'URSSAF) dans la partie de la déclaration annuelle d'impôt réservée aux salaires et droits d'auteur.

2. Le compositeur n'a pas son domicile fiscal en France

La réglementation fiscale française impose le prélèvement à la source d'un taux de 25% en 2022 sur les droits d'auteur.

Cependant, les conventions internationales prévoient des taux minorés -variant généralement entre 0 et 10% -, sous réserve de la production par l'auteur d'une attestation mise au point par les deux Etats contractants.

En conséquence, dès que le compositeur aura indiqué à l'Ircam le pays d'élection de son domicile fiscal, l'Ircam s'engage à fournir au compositeur le formulaire adapté. Dès réception, le compositeur devra le faire attester par son administration fiscale puis le remettre à l'Ircam. Le défaut de production de cette attestation impliquera le prélèvement par l'Ircam d'un montant de 25% sur les rémunérations totales brutes prévues au présent contrat. Ce prélèvement sera alors reversé par l'Ircam à l'administration fiscale française.

19- CONFIDENTIALITÉ

Le compositeur s'engage à respecter la plus stricte confidentialité concernant les informations propres à l'Ircam et dont elle aura pu avoir connaissance dans le cadre de l'exécution du présent contrat.

20- RESPECT DU REGLEMENT INTÉRIEUR

Le compositeur s'engage à respecter le règlement intérieur et l'organisation interne de l'Ircam et à ne pas perturber la bonne marche de celles-ci d'autre part.

21- REPRÉSENTATION DE L'ŒUVRE

Le compositeur s'engage à faire connaître à l'Ircam le nom de son éditeur (ou de toute autre personne ou organisme susceptible de détenir les droits de faire représenter l'œuvre), afin que l'Ircam puisse lui consentir par contrat le droit d'utilisation des programmes et banques de sons nécessaires à la réalisation de la partie électronique.

22- RÉSILIATION

En cas de manquement par l'une des parties aux obligations des présentes, non réparés dans un délai de trente jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements, adressée par l'autre partie, cette dernière pourra faire valoir la résiliation du contrat sous réserve de tous les dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en vertu des présentes.

Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre partie à l'une quelconque des obligations visées par les présentes ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause.

23- INTÉGRALITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat exprime l'intégralité des obligations des parties. Aucun autre document ou lettre non visé par le présent contrat ne pourra s'intégrer à celui-ci, sauf accord des parties.

24- NULLITÉ

Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toutes leurs forces et leurs portées.

25- LOI

Le présent contrat est soumis à la loi française.

26- DOMICILIATION

Les parties élisent domicile aux adresses portées en en-tête des présentes.

27- ATTRIBUTION DE JURIDICTION

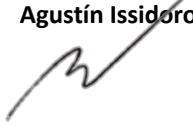
Pour tout litige résultant de l'interprétation, de l'exécution ou de la cessation du présent contrat, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation des Tribunaux de Paris, mais seulement après épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage).

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 février 2025

Pour l'Ircam
Frank MADLENER
Directeur



Le compositeur
Agustín Issidoro


Agustín Issidoro
DNI: 38105662